# Conditions générales de vente V2.3

actualisées du 02/11/2026

Vente d'espaces publicitaires, partenariats et formats éditoriaux

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Vente d'espaces publicitaires, partenariats et formats éditoriaux

**ENTRE**

OGEC Lycée Marcel Callo, association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 21 avenue Etienne Gascon 35600 REDON immatriculée sous le numéro SIRET 777 722 216 00010, code APE 85.32Z, représenté par Michel TENDRON, en qualité de Président, dûment habilité à cet effet, ci-après désigné « l'Éditeur ». L'Éditeur est l'unique entité facturante et signataire des présentes. Le « Pôle Sup Marcel Callo » ne dispose pas de la personnalité juridique et ne peut ni contracter ni facturer en son nom ;

**ET**

Toute personne morale, entreprise individuelle, association, organisme public ou professionnel agissant pour les besoins de son activité qui commande un espace publicitaire, un partenariat ou une prestation associée auprès de l'Éditeur, ci-après désigné « l'Annonceur ». Les ventes à des consommateurs agissant à des fins exclusivement personnelles ne relèvent pas des présentes CGV et doivent, le cas échéant, faire l'objet de conditions contractuelles adaptées.

### Article 1 — Définitions

**1.1** « Support » : toute publication ou diffusion éditée, exploitée ou validée par l'Éditeur : notamment magazine annuel, Actualycées, hors-série, guide, annuaire, brochure, page web, newsletter, écran interne, présence sur kakemonos lors d'événement, support numérique, publication ou dispositif éditorial futur.

**1.2** « Espace publicitaire / Encart » : emplacement destiné à une communication commerciale ou institutionnelle, dans un format et sur un support définis au Bon de commande.

**1.3** « Partenariat » : prestation de visibilité ou de communication comportant une contrepartie précisément décrite et facturée. Il est distinct d'un don ou d'un mécénat.

**1.4** « Bon de commande / Ordre d'insertion (OI) » : document ou acceptation écrite matérialisant la commande et précisant au minimum le support, le format, l'emplacement le cas échéant, le prix, la date ou période de diffusion, les échéances de paiement et la date limite de remise des Éléments.

**1.5** « Éléments » : logos, images, photographies, textes, vidéos, liens, QR codes et fichiers fournis par l'annonceur.

**1.6** « BAT » : bon à tirer ou bon à diffuser soumis à validation de l'annonceur avant fabrication, publication ou mise en ligne.

**1.7** « Mandataire » : agence, centrale d'achat d'espaces ou intermédiaire agissant pour le compte d'un annonceur dans le cadre d'un mandat écrit lorsque la loi l'exige.

**1.8** « Frais techniques » : frais de création, adaptation, retouche, montage, recomposition, conversion ou reprise des éléments.

### Article 2 — Objet, champ d'application et ouverture à de nouveaux formats

**2.1** Les présentes CGV régissent les ventes d'espaces publicitaires, partenariats et prestations techniques associées réalisées par l'Éditeur.

**2.2** Elles s'appliquent à l'ensemble des supports actuels et futurs de l'Éditeur. Un nouveau format (par exemple une nouvelle édition d'Actualycées, un hors-série, un guide métier, un annuaire, un événement ou un support numérique) peut être commercialisé sans réécriture des CGV dès lors que ses caractéristiques essentielles, son prix et sa période de diffusion figurent sur le devis et/ou le Bon de commande.

**2.3** Les présentes CGV constituent le socle de la négociation commerciale au sens de l'article L. 441-1 du code de commerce lorsqu'il est applicable.

**2.4** Toute dérogation doit être acceptée expressément et par écrit par l'Éditeur.

### Article 3 — Documents contractuels

**3.1** La relation contractuelle est régie, par ordre de priorité décroissant, par : le Bon de commande / Ordre d'insertion accepté ; le devis accepté ; les présentes CGV ; la fiche technique applicable au Support.

**3.2** En cas de contradiction, le document de rang supérieur prévaut, sous réserve des dispositions impératives de la loi.

**3.3** Le Bon de commande précise : identité et SIRET de l'annonceur, support, édition ou campagne, format, emplacement si garanti, prix HT/TTC selon le régime applicable, remise éventuelle, TVA le cas échéant, modalités de paiement, date de diffusion et date limite de remise des éléments.

## Article 4 — Commande et formation du contrat

**4.1** La commande devient ferme à réception par l'Éditeur d'un Bon de commande signé ou d'une acceptation écrite non équivoque du devis/OI, y compris par courrier électronique.

**4.2** Sauf mention contraire, un devis est valable trente (30) jours.

**4.3** L'éditeur peut refuser une commande pour motif légitime, notamment en raison du contenu, de l'activité de l'annonceur, de contraintes de calendrier, de disponibilité du Support, d'un risque juridique ou d'une incompatibilité avec le projet éducatif et éditorial.

**4.4** L'éditeur peut demander tout justificatif utile : avis SIRENE, extrait d'immatriculation, mandat, coordonnées de facturation ou identité du représentant.

## Article 5 — Contrats conclus hors établissement avec certains petits professionnels

**5.1** L'article L. 221-3 du code de la consommation étend certaines protections aux contrats conclus hors établissement entre professionnels lorsque, cumulativement, l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que celui-ci emploie cinq salariés ou moins.

**5.2** Lorsque ces conditions sont réunies, l'Annonceur bénéficie notamment du droit de rétractation de quatorze (14) jours dans les conditions légales. Le formulaire figurant en Annexe 3 lui est remis.

**5.3** La seule conclusion d'un contrat à distance (par e-mail, téléphone ou site internet) ne suffit pas, à elle seule, à faire entrer un contrat B2B dans le champ de l'article L. 221-3 : il convient de vérifier s'il s'agit juridiquement d'un contrat conclu hors établissement.

**5.4** Si l'annonceur demande expressément le commencement d'exécution avant la fin du délai de rétractation, l'éditeur recueille, lorsqu'elle est légalement requise, sa demande expresse et l'information relative aux conséquences d'une rétractation après commencement d'exécution.

## Article 6 — Information précontractuelle

**6.1** Avant la commande, l'Éditeur communique les caractéristiques essentielles du support, le format, le prix, la période ou date prévisionnelle de diffusion, les modalités de paiement et la date limite de remise des Éléments.

**6.2** Les données de tirage, diffusion, audience, fréquentation sont indiquées comme estimations ou historiques, sauf engagement chiffré expressément stipulé au Bon de commande.

## Article 7 — Prix, remises et taxes

**7.1** Les prix applicables sont ceux du devis ou du tarif en vigueur à la date de la commande.

**7.2** Les prix sont exprimés hors taxes. Les prestations de vente d'espaces publicitaires réalisées par l'éditeur, organisme sans but lucratif, sont exonérées de TVA en application de l'article 261-7-1° b du code général des impôts. Les factures portent la mention « Exonération de TVA – article 261-7-1° b du CGI ». Si ces prestations venaient à être soumises à la TVA, celle-ci serait facturée en sus au taux en vigueur.

**7.3** Toute remise, rabais ou avantage tarifaire est indiqué sur le Bon de commande et la facture.

## Article 8 — Facturation et paiement

**8.1** Les factures comportent les mentions obligatoires prévues par la réglementation fiscale et commerciale, notamment l'identification des parties, la date d'émission, le numéro unique de facture, la désignation de la prestation, la date de réalisation ou de diffusion, le prix, la TVA ou la mention d'exonération de TVA le cas échéant, la date d'échéance, le taux de pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement lorsqu'elle est applicable.

**8.2** Les factures sont émises et transmises selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur à la date de leur émission. L'annonceur communique à l'Éditeur les informations nécessaires à la facturation (raison sociale, SIREN/SIRET, adresse de facturation) et l'informe de toute modification.

**8.3** Sauf stipulation particulière, le prix est payable à trente (30) jours à compter de la date d'émission de la facture.

**8.4** Un échéancier peut être convenu au bon de commande. À titre indicatif : 50 % à la commande et 50 % avant diffusion, ou trois échéances d'un tiers. Sauf accord écrit, la dernière échéance intervient au plus tard à la date de diffusion.

**8.5** Les règlements sont effectués par virement bancaire, prélèvement SEPA ou tout autre moyen expressément accepté par l'Éditeur. Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé sauf mention contraire.

## Article 9 — Retard de paiement

**9.1** Tout retard de paiement d'un Annonceur professionnel entraîne de plein droit, sans rappel préalable, l'application de pénalités de retard dès le jour suivant la date d'échéance figurant sur la facture. Ces pénalités sont calculées au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points (art. L. 441-10 du code de commerce).

**9.2** Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € est en outre due de plein droit (art. D. 441-5 du code de commerce). Si les frais exposés sont supérieurs, une indemnisation complémentaire peut être demandée sur justification.

**9.3** L'éditeur peut suspendre une diffusion non encore réalisée en cas d'impayé et, après mise en demeure lorsque nécessaire, résilier la commande.

## Article 10 — Remise des Éléments et spécifications techniques

**10.1** L'annonceur remet les Éléments avant la date indiquée au Bon de commande.

**10.2** Pour l'imprimé, sauf fiche technique différente : images 300 dpi à la taille finale, CMJN, fonds perdus de 3 mm, marge de sécurité de 5 mm, PDF/X-1a ou PDF/X-4 recommandé. Pour le numérique, les dimensions, poids, formats, durée et règles d'accessibilité sont précisés dans la fiche technique du Support.

**10.3** Les reprises rendues nécessaires par des fichiers non conformes peuvent faire l'objet de frais techniques après information de l'annonceur.

**10.4** En cas de remise tardive, l'Éditeur peut proposer un report, utiliser le dernier visuel expressément validé encore exploitable ou annuler l'insertion selon les conditions de l'article 16.

## Article 11 — BAT et validation

**11.1** Lorsqu'un BAT est prévu, il est adressé à l'annonceur avant diffusion.

**11.2** L'annonceur valide le BAT ou transmet ses corrections par écrit. Sauf urgence convenue, les corrections sont regroupées en une seule série.

**11.3** Lorsque le Bon de commande le prévoit expressément, l'absence de réponse dans les trois (3) jours ouvrés suivant l'envoi du BAT peut valoir validation. Pour un support sensible ou comportant des mentions réglementées, l'éditeur peut exiger une validation expresse.

**11.4** Après validation, l'annonceur demeure responsable du contenu fourni, notamment des coordonnées, prix, allégations, mentions obligatoires et droits attachés aux visuels.

## Article 12 — Contenu des annonces et responsabilité de l'Annonceur

**12.1** L'Annonceur garantit que son contenu est exact, licite, loyal, non trompeur et conforme aux règles propres à son activité, aux recommandations professionnelles applicables et aux droits des tiers.

**12.2** Il garantit détenir les droits de propriété intellectuelle et autorisations nécessaires sur les Éléments transmis.

**12.3** Il garantit l'Éditeur contre les réclamations de tiers directement liées à des Éléments ou allégations qu'il a fournis, sous réserve des fautes propres de l'Éditeur.

## Article 13 — Neutralité scolaire, annonceurs et contenus refusés

**13.1** Les Supports peuvent être consultés par des élèves, dont des mineurs. La commercialisation doit rester compatible avec le projet éducatif, le caractère propre de l'établissement et les règles de neutralité commerciale applicables aux relations École-entreprise.

**13.2** L'Éditeur n'organise pas, par l'intermédiaire des élèves ou des personnels, de campagne de démarchage ou de promotion commerciale au profit d'un Annonceur. La présence d'un Encart ne doit pas être présentée comme une recommandation ou une caution commerciale de l'établissement.

**13.3** Pour les supports institutionnels ou pédagogiques, l'Éditeur privilégie les annonces présentant un lien suffisamment clair avec l'objet du Support ou un intérêt pour l'information, l'orientation, l'insertion, l'emploi, l'alternance, la vie professionnelle, les services utiles aux publics concernés ou les relations École-entreprise.

**13.4** Sont notamment refusés :

- les contenus illicites, trompeurs, discriminatoires, haineux, sexuels ou violents inadaptés au public ;
- la publicité pour le tabac, le vapotage, les stupéfiants ou produits illicites ;
- la publicité pour les jeux d'argent et de hasard lorsque sa diffusion est interdite ou incompatible avec le public mineur ;
- les communications relatives à l'alcool lorsqu'elles ne peuvent être légalement diffusées sur le Support ou sont incompatibles avec le public et le projet éducatif ;
- la propagande politique partisane et, plus largement, tout contenu incompatible avec les obligations de neutralité applicables ;
- tout message portant atteinte à l'image, à la sécurité, au projet éducatif ou au caractère propre de l'établissement.

**13.5** L'Éditeur peut refuser ou retirer un contenu pour un motif objectif lié à la loi, au Support, au public, au projet éducatif ou à sa ligne éditoriale. Si le refus intervient avant diffusion sans faute de l'Annonceur et qu'aucune solution de remplacement n'est acceptée, les sommes correspondant à l'insertion non réalisée sont remboursées.

**13.6** Dans le cadre des bonnes pratiques applicables à la communication à destination du public scolaire (BO 2001), l'Éditeur s'attache à : privilégier les annonceurs en lien avec la formation (entreprises d'accueil de stagiaires ou d'alternants, orientation, fournitures, activités parascolaires) ; ne transmettre aux annonceurs aucune donnée d'élèves ou de familles ; ne pas impliquer les élèves ou les personnels dans une démarche promotionnelle au profit des annonceurs ; et, si un professeur porte le projet, ne pas le rémunérer en fonction des ventes.

## Article 14 — Emplacement, diffusion et absence de garantie de résultat

**14.1** Un emplacement n'est garanti que s'il est expressément identifié comme tel au Bon de commande.

**14.2** Les chiffres de diffusion, audience, fréquentation, impressions ou scans sont indicatifs sauf engagement écrit contraire.

**14.3** L'Éditeur est tenu de réaliser la prestation convenue avec diligence mais ne garantit aucun résultat commercial, recrutement, chiffre d'affaires, notoriété ou nombre de contacts.

## Article 15 — Régime des intermédiaires et transparence publicitaire

**15.1** Lorsqu'un achat d'espace est réalisé par un intermédiaire pour le compte d'un Annonceur, l'intermédiaire doit justifier du mandat écrit requis par l'article 20 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993.

**15.2** Les rabais et avantages tarifaires accordés par l'Éditeur figurent sur la facture adressée ou communiquée à l'Annonceur conformément aux règles applicables.

**15.3** L'Éditeur rend compte à l'Annonceur des conditions de diffusion dans le délai légal applicable. Toute modification substantielle des conditions de diffusion est portée à la connaissance de l'Annonceur et son accord est recueilli lorsque la loi l'exige.

**15.4** Le recours à un Mandataire n'emporte pas novation des obligations de l'Annonceur, sous réserve des règles impératives applicables au mandat et à la facturation.

## Article 16 — Annulation, report et modification

**16.1** Toute demande d'annulation ou de report par l'Annonceur est formulée par écrit.

**16.2** Sauf conditions particulières au devis :

| Moment de l'annulation | Indemnité / montant restant dû |
|---|---|
| Avant la date limite de remise des Éléments | 25 % du prix, sauf frais techniques déjà engagés supérieurs |
| À compter de la date limite de remise des Éléments ou après lancement de production | 100 % du prix |

**16.3** Les Frais techniques déjà engagés restent dus.

**16.4** Si l'Éditeur reporte une diffusion de plus de soixante (60) jours hors cas de force majeure et sans accord de l'Annonceur, celui-ci peut choisir entre le report et le remboursement de la prestation non réalisée.

## Article 17 — Force majeure

**17.1** Aucune partie n'est responsable d'un manquement résultant d'un événement répondant aux critères de la force majeure de l'article 1218 du code civil.

**17.2** Les obligations affectées sont suspendues pendant la durée de l'empêchement. Si celui-ci excède soixante (60) jours, chaque partie peut mettre fin à la prestation non exécutée ; les sommes correspondant à la prestation non réalisée sont remboursées, déduction faite des prestations déjà exécutées et acceptées.

## Article 18 — Propriété intellectuelle et droit à l'image

**18.1** L'Annonceur garantit disposer de tous les droits et autorisations nécessaires sur les Éléments fournis.

**18.2** Il concède à l'Éditeur, à titre non exclusif et pour les seuls besoins de la commande, les droits de reproduction, représentation, adaptation technique et mise au format nécessaires à la diffusion sur les Supports commandés, pour le territoire et la durée correspondants.

**18.3** Aucune photographie ou vidéo identifiable d'un élève ou d'un membre du personnel de l'établissement ne peut être intégrée à une annonce sans autorisation préalable appropriée de l'Éditeur et des titulaires des droits, y compris des représentants légaux pour un mineur lorsque requis.

**18.4** La publication d'un visuel ne confère à l'Annonceur aucun droit sur les signes distinctifs, logos, bâtiments, images ou contenus appartenant à l'établissement ou à l'Éditeur.

## Article 19 — Données personnelles

**19.1** Les données de contacts de l'Annonceur sont traitées par l'Éditeur pour la gestion des devis, commandes, factures, paiements, réclamations et relation commerciale.

**19.2** Les bases juridiques sont principalement l'exécution du contrat, le respect des obligations légales et, le cas échéant, l'intérêt légitime de l'Éditeur. Toute prospection électronique est réalisée selon les règles applicables.

**19.3** Les pièces comptables et justificatives sont conservées pendant les durées légales applicables, généralement dix ans pour les documents comptables. Les autres données sont conservées pendant une durée proportionnée aux finalités.

**19.4** Les personnes concernées disposent des droits prévus par le RGPD et la loi Informatique et Libertés et peuvent contacter ( l.belaud@lyceemarcelcallo.org ). Elles peuvent saisir la CNIL.

**19.5** Aucune donnée personnelle d'élève ou de famille n'est cédée à l'Annonceur du seul fait de l'achat d'un espace publicitaire.

## Article 20 — Réclamations et responsabilité

**20.1** Toute réclamation relative à une diffusion est adressée par écrit dans les quinze (15) jours suivant la parution ou la fin de la campagne, afin de permettre les vérifications utiles.

**20.2** En cas d'erreur directement imputable à l'Éditeur, les parties recherchent en priorité une republication, un avoir ou un remboursement proportionné à la prestation affectée.

**20.3** Entre professionnels, et sauf faute lourde, dol, atteinte corporelle ou disposition impérative contraire, la responsabilité de l'Éditeur au titre de la commande est plafonnée au montant HT payé pour la prestation directement concernée. Les préjudices indirects ne sont pas indemnisés.

**20.4** Toute clause limitative est appliquée dans les limites autorisées par les dispositions impératives, notamment celles relatives au déséquilibre significatif.

## Article 21 — Indépendance vis-à-vis du mécénat, des dons et de la taxe d'apprentissage

**21.1** L'achat d'un espace publicitaire ou d'un partenariat comportant une contrepartie constitue une prestation facturée. Il est distinct d'un don, d'un mécénat et du fléchage du solde de la taxe d'apprentissage via SOLTéA.

**21.2** La commande n'ouvre droit à aucun reçu fiscal de mécénat et n'emporte aucune priorité, admission, faveur, avantage pédagogique ou traitement particulier.

**21.3** Toute opération relevant réellement du mécénat doit faire l'objet d'un dispositif et d'une analyse séparés.

## Article 22 — Preuve, notifications et archivage

**22.1** Les courriers électroniques, validations de BAT, devis acceptés, signatures électroniques et enregistrements issus des outils de gestion peuvent être admis comme modes de preuve dans les conditions prévues par la loi.

**22.2** Les notifications sont adressées aux coordonnées figurant au Bon de commande. Chaque partie informe l'autre de toute modification.

**22.3** Les documents contractuels et justificatifs sont archivés pendant la durée nécessaire à la preuve des droits et obligations et au respect des obligations comptables et fiscales.

## Article 23 — Droit applicable et litiges

**23.1** Les présentes CGV sont soumises au droit français.

**23.2** Les parties recherchent une solution amiable avant toute action contentieuse.

**23.3** À défaut d'accord amiable, le litige relève des juridictions territorialement et matériellement compétentes selon les règles de droit commun. Aucune clause attributive de compétence territoriale dérogatoire n'est imposée par les présentes CGV.

**23.4** Si, dans une relation particulière, les parties souhaitent convenir d'une clause attributive de compétence, sa validité devra être appréciée au regard notamment de l'article 48 du code de procédure civile.

## Article 24 — Dispositions finales

**24.1** La nullité d'une clause n'affecte pas les autres stipulations.

**24.2** La version applicable est celle remise ou rendue accessible à l'Annonceur au moment de la commande.

**24.3** Les annexes et le Bon de commande font partie de l'ensemble contractuel.

**24.4** Toute modification substantielle des CGV s'applique aux commandes futures, sauf accord exprès pour une commande en cours.

CGV V2.3 — Vente d'espaces publicitaires, partenariats et formats éditoriaux · actualisées du 02/11/2026 · les annexes 1 à 4 sont remises séparément et font partie de l'ensemble contractuel (art. 24.3).